

RECURSO CÍVEL Nº 5006666-69.2024.4.02.5117/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ALAN GARCIA AMARAL (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA (RÉU)

RECURSO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA. SISTEMA RECURSAL PECULIAR DO JUIZADO NÃO ADMITE IMPUGNAÇÃO QUER RECURSAL QUER POR MEIO DE AÇÃO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM APRECIÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, REFORMAR a sentença, declarando a competência da Justiça Federal nos termos do tema 1.154 do STF, determinando o prosseguimento do feito, devendo após adequada instrução, o juízo a quo prolatar sentença como entender de direito, observada a competência da Justiça Federal. Sem condenação em honorários advocatícios, por tratar-se de recorrente vencedor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5006666-69.2024.4.02.5117

510014700090 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5006666-69.2024.4.02.5117/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ALAN GARCIA AMARAL (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

"A questão sobre a competência da Justiça Federal para a constelação de casos envolvendo expedição de diploma por instituições de ensino superior privadas, à luz do art. 109, I, CRFB, é mais complexa do que aparenta.

*Em **2021**, ao julgar o RE 1304964 (TP, DJE 20.08.21), o STF fixou a seguinte Tese no Tema 1154 [grifei]:*

*"Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta **controvérsia** relativa à **expedição de diploma de conclusão de curso superior** realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que **a pretensão se limite ao pagamento de indenização**".*

A partir da leitura do próprio precedente, a percepção de juízos e cortes federais é que o enunciado disse menos do que deveria, ao deixar de elucidar que a controvérsia apta a atrair o interesse federal está necessariamente atrelada a algum obstáculo da Administração Pública Federal para registro ou expedição do diploma.

Ao longo dos últimos anos têm sido suscitados inúmeros conflitos de competência ao STJ. E a Corte reiteradamente tem proclamado que a alegação de atraso ou mora na expedição de diploma não funda a competência da Justiça Federal. Recentemente, os casos passaram a ser decididos monocraticamente. Transcrevo decisão de maio de 2024:

DECISÃO

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal adjunto à Vara de Juazeiro/BA e o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comercial de Sobradinho/BA, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por Cícero da Silva Brito contra Academia de Educação Montenegro, em que se postula a condenação da requerida a obrigação de fazer cumulada com o pagamento de indenização por danos materiais e danos morais em razão do tempo útil perdido.

Alega o autor da demanda que "ao final do curso, já na fase de colação de grau e expedição de diploma, o requerente foi surpreendido, com um aviso publicado pela Ré que o mesmo deveria fazer transferência para a instituição de ensino superior UNINTA, pois esta que iria proceder com a colação de grau e expedição de diploma. Mas, além de requerente ser submetido a colar grau em uma instituição diversa daquela que pagou para estudar durante quatro anos, ainda teria que pagar R\$ 1.000,00 (um mil reais) para colar grau na UNINTA, sendo rejeitado pelo requerente e sua turma tal imposição da FACESP/PE" (fl. 8).

A referida ação tem por causa de pedir a impossibilidade de expedição de diploma no curso de graduação.

O processo foi distribuído perante a Justiça Estadual, a qual proferiu decisão declarando a incompetência daquele Juízo, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que "a pretensão autoral reside na emissão de diploma por conta da conclusão da Licenciatura em Educação física, devidamente registrado junto ao órgão competente, bem como indenização por danos morais em razão da demora injustificada na entrega de tal documento. Por conta disso, vislumbra-se a incompetência do Juizado Especial para o exame da matéria, uma vez que, ainda que se trate de instituição privada de ensino, estas integram o sistema de educação nacional, cujo interesse da União é inquestionável" (fl. 9).

O Juízo Federal, por sua vez, reconheceu a falta de interesse da União para figurar no feito, declarando-se incompetente para processar e julgar a ação, vez que "O Tema nº 1154 do STF, fixa a seguinte tese: 'Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.' (...) O objeto da presente ação não trata de dano derivado de omissão na expedição de diploma relacionada ao cancelamento de registro de diploma ou qualquer aspecto atinente à validade ou invalidade do referido registro (Tema 1154 - STF); trata de simples mora no cumprimento de obrigação legal e contratual de expedição de diploma em tempo razoável e dos danos decorrentes desse atraso, sem qualquer impedimento formal que o justifique. A ação de ressarcimento proposta por pessoa física contra pessoa jurídica de direito privado fundada apenas na mora ou omissão na expedição do diploma que não decorra de aspectos pertinentes ao registro e/ou cancelamento de diplomas de instituições de ensino superior privadas não afetam o Sistema Federal de Ensino, razão pela qual não há interesse federal, estando, portanto, fora do âmbito de incidência da tese 1154 do STF." (fls. 53-54).

O Ministério Público Federal foi dispensado de se manifestar, por se cuidar de matéria já conhecida nesta Corte.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta por um discente contra uma instituição de ensino privada, tem por base contrato de prestação de serviços educacionais em nível de graduação.

Com efeito, conforme destacado pelo juízo suscitante, "o caso tratado nestes autos difere do caso paradigma objeto do referido tema. A tese firmada refere-se à omissão na obrigação de expedir diploma decorrente de obstáculo associado ao credenciamento da instituição de ensino, tendo como causa o cancelamento de registro de diploma. (...) O objeto da presente ação não trata de dano derivado de omissão na expedição de diploma relacionada ao cancelamento de registro de diploma ou qualquer aspecto atinente à validade ou invalidade do referido registro (Tema 1154 - STF); trata de simples mora no cumprimento de obrigação legal e contratual de expedição de diploma em tempo razoável e dos danos decorrentes desse atraso, sem qualquer impedimento formal que o justifique. A ação de ressarcimento proposta por pessoa física contra pessoa jurídica de direito privado fundada apenas na mora ou omissão na expedição do diploma que não decorra de aspectos pertinentes ao registro e/ou cancelamento de diplomas de instituições de ensino superior privadas não afetam o Sistema Federal de Ensino, razão pela qual não há interesse federal, estando, portanto, fora do âmbito de incidência da tese 1154 do STF".

Com efeito, essa Corte, em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (Tema 584), posicionou-se no sentido de que as demandas que dizem respeito a questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, desde que não se trate de mandado de segurança, são de competência da Justiça estadual. Por outro lado, a competência será da Justiça Federal quando o feito versar sobre registro de diploma perante o órgão público ou de credenciamento junto ao MEC, bem como nas hipóteses em que o instrumento processual utilizado for o mandado de segurança.

Na hipótese dos autos, trata-se de demanda indenizatória em razão da impossibilidade expedição de diploma do curso graduação. Desse modo, ausente o interesse da União na lide, a competência para processar e julgar a ação é da justiça estadual.

Em processos análogos, esta Corte Superior decidiu pela competência do juízo estadual. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA DE CURSO COM DUPLA TITULAÇÃO. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE

I. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do Conflito, para declarar competente o Juízo Estadual.

II. No caso dos autos, trata-se de ação de indenização por danos morais em face da Associação Objetivo de Ensino Superior - ASSOBES, objetivando indenização em decorrência de ter sido aluno da instituição de ensino no curso de Farmácia - Bioquímica, com dupla-titulação, e ter recebido apenas titulação de Farmacêutico generalista, título este diverso da propaganda divulgada pela faculdade.

III. A decisão ora agravada conheceu do Conflito, para declarar competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Goiás.

No presente Agravo interno, alega-se que a decisão agravada afrontou o decidido no Tema 1.154 do STF, que concluiu ser da competência da "Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização".

IV. Contudo, no caso, não há discussão acerca da expedição do diploma de conclusão de curso superior, mas da oferta não cumprida de curso com dupla titulação (Farmácia e Bioquímica), questão privada concernente ao contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de ensino e a parte autora. Desse modo resta evidenciada a competência do Juízo Estadual, não sendo a hipótese de aplicar o precedente obrigatório da Suprema Corte, objeto do Tema 1.154. No mesmo sentido, em caso idêntico: "Conforme trechos extraídos das manifestações dos juízos suscitado e suscitante, a celeuma trazida na inicial diz respeito ao pagamento de indenização em virtude da expedição de diploma de modo divergente ao que foi prometido. Da leitura do inteiro teor do acórdão do STF, constato que a moldura fática naquele julgado não é análoga à relatada nesse autos, pois não se discute a validade do diploma, mas a oferta não cumprida de curso com dupla titulação (Farmácia e Bioquímica).

Agravo Interno provido para declarar competente a Justiça comum estadual" (STJ, AgInt no CC 191.045/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/12/2022). Em casos idênticos ao dos autos, confirmam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: STJ, CC 196.251/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 18/05/2023; CC 194.017/GO, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJ 16/03/2023.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 195.513/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR.

INSUFICIÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL.

COMPETÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual.

3. In casu, a postulação autoral formulada em desfavor da instituição de ensino superior decorre de suposta insuficiência na grade curricular do curso de Engenharia Civil, circunstância que inviabilizou a sua inscrição no respectivo conselho de classe, não sendo a hipótese de aplicação do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no CC n. 190.607/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Portanto, a competência para o processamento e julgamento do feito será do juízo estadual, em razão de a hipótese dos autos não se amoldar à situação fática delineada pelo Tema n. 1.154/STF.

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comercial de Sobradinho/BA, o suscitado.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 23 de maio de 2024.

Ministro Francisco Falcão

Relator

(CC n. 205.260, Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/05/2024)

No caso dos autos, discute-se **apenas** a situação do autor após transferência para outra instituição de ensino, com informação da universidade de que haveria situação de abandono (evento 1, anexo 2, fls. 26/7). À luz do entendimento do STJ, nada que caracterize a controvérsia a que se refere a Tese STF 1154. Ipso facto, a União Federal não dispõe de legitimidade para figurar no polo passivo nem a Justiça Federal é competente para o julgamento do caso (art. 109, I, **CRFB**). A questão deverá ser dirimida na Justiça Estadual.

Reza o Enunciado 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio de Janeiro:

*"No caso de o juiz do JEF reconhecer sua **incompetência** deverá extinguir o processo ou suscitar conflito, se for o caso."*

2. DISPOSITIVO

Ex positis:

i) PRONUNCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL (art. 485, VI, **CPC**);

ii) DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO (art. 485, IV, **CPC**) com relação ao pedido formulado em face da corrê e **JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO** (art. 485, IV, **CPC**)."

Sustenta o Recorrente a existência de negativa de jurisdição, devendo a sentença ser anulada para o prosseguimento da instrução processual.

Alega que a universidade em que estudava - Gama Filho (UGF) - fora descredenciada pelo MEC, tendo sido instaurado processo de chamada pública para que as instituições de ensino interessadas recebessem os alunos da descredenciada Gama Filho, e, conforme se vê da Portaria MEC n. 144 de 24/02/2014, o curso de Engenharia Mecânica fora encampado para o processo de transferência assistida pela Universidade Estácio de Sá - UNESA.

Assim, alega que, tendo em vista que as instituições de Ensino Superior se submetem ao sistema federal de ensino, sujeitando-se aos regramentos da Lei de Diretrizes e Base da Educação, compete à Justiça Federal o processamento de causas cujo objeto seja a expedição de diploma de conclusão de curso, conforme decisões das Cortes Superiores.

VOTO

I - Do Direito:

O rito instituído pela Lei 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade. O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar, no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recursais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Excetuadas as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso para as sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

II - Do Caso Concreto:

Narra o autor que iniciou sua graduação no curso de Engenharia Mecânica na Universidade Gama Filho. No entanto, informa que após o fechamento da Universidade, precisou transferir-se para outra, tendo optado pela Universidade Estácio de Sá. Informa que todas as matérias já haviam sido cursadas na Gama Filho, ficando pendente apenas a apresentação do TCC, o que ocorreu na Estácio, em 2018.

Alega que entrou em contato com a Central de Curso da Universidade por diversas vezes, a fim de obter o seu diploma, mas este não foi expedido, sem qualquer justificativa, causando-lhe enorme prejuízo profissional.

Pois bem.

Na hipótese em tela, entendo configurada a negativa de jurisdição.

De acordo com o narrado pela parte autora, a desídia administrativa que diz respeito à não expedição do diploma requerido, sendo por certo que a União Federal se responsabiliza de forma subsidiária por sua emissão.

O STF tem de fato declarado a competência da Justiça Federal, nos termos do disposto no tema 1.154:

"Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas)."

O recurso-paradigma, RE 1.304.964, foi interposto pela Associação de Ensino Superior Nova Iguaçu - UNIG em face de decisão proferida pela 3ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Assis/SP, que entendeu não haver interesse da União que justificasse eventual alegação de incompetência material da Justiça Estadual, já que não haveria discussão quanto ao credenciamento da instituição de ensino ou quanto ao registro de diplomas.

O relator, Min. Luiz Fux, em sua manifestação assim afirmou:

"Em se tratando de ação originária que requer seja restabelecida a validade do registro de diploma de ensino superior (Doc. 1, p. 14), é possível afirmar que o julgamento do mérito necessariamente envolverá o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa.

(...)

Ainda, especificamente quanto à controvérsia sub judice, e em processos nos quais figuram instituições de ensino superior, tais como a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, colaciono as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.317.342, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/4/2021; RE 1.302.954, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/1/2021; ARE 1.313.887, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/4/2021; ARE 1.269.286, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/9/2020; RE 1.282.247, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/2/2021; RE 1.315.662, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/4/2021.

Logo, o acórdão recorrido, ao afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, dissente da jurisprudência desta Corte Constitucional. Destarte, a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em razão da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Não se pode olvidar, outrossim, a relevância jurídica da matéria, haja vista a frequente judicialização de ações que visam o reconhecimento da conclusão de cursos de graduação, bem como a regular expedição dos diplomas aos alunos das inúmeras instituições de ensino superior privadas do país.

Assim, considerando a necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional e de prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a proliferação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia, entendo necessária a reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte mediante submissão à sistemática da repercussão geral. Destarte, para fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese:

Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização"

Por oportuno, citem-se os seguintes trechos do voto proferido pelo ilustre Min. LUIZ FUX, Relator do referido precedente vinculante:

"Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre o registro de diplomas de instituições de ensino superior, ainda que privadas. In casu, a recorrida propôs perante o Juizado Especial Cível ação originária a fim de ter restabelecida a validade do registro de diploma de curso de nível superior que fora cancelada pela ora agravante. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da sentença, mantida pela Turma Recursal: [...] Desta feita, não há, in casu,

discussão quanto ao credenciamento da corré, sequer quanto ao registro de diplomas, face a entidade federal. Por conseguinte, afastase o interesse da União, assim como a aplicação do entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.344.771-PR (1ª Seção, j. 24-042013, rel. Min. Mauro Campbell Marques) e, mais recentemente, no feito nº 156.186-PR (1ª Seção, j. 0808-2018, rel. Min. Herman Benjamin). [...] Em se tratando de ação originária que requer seja restabelecida a validade do registro de diploma de ensino superior (Doc. 1, p. 14), é possível afirmar que o julgamento do mérito necessariamente envolverá o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 692.456-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/11/2014) Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino a distância. Ausência de credenciamento da instituição pelo Ministério da Educação 4. Competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF). Interesse da União. 5. Carência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 750.186-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2014) AGRADO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 964.312-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/4/2018) [...] Logo, o acórdão recorrido, ao afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, dissente da jurisprudência desta Corte Constitucional. Destarte, a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em razão da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Não se pode olvidar, outrossim, a relevância jurídica da matéria, haja vista a frequente judicialização de ações que visam o reconhecimento da conclusão de cursos de graduação, bem como a regular expedição dos diplomas aos alunos das inúmeras instituições de ensino superior privadas do país. Assim, considerando a necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional e de prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia, entendo necessária a reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte mediante submissão à sistemática da repercussão geral. Destarte, para fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização."

Desse modo, ante a existência de repercussão geral sobre a matéria ora discutida, declarando a competência da Justiça Federal, entendo como configurada a negativa de jurisdição

Esse foi o entendimento da 8ª Turma Recursal quando do julgamento do recurso do processo nº 5025940-04.2023.4.02.5101.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de REFORMAR a sentença, declarando a competência da Justiça Federal nos termos do tema 1.154 do STF, determinando o prosseguimento do feito, devendo após adequada instrução, o juízo a quo prolatar sentença como entender de direito, observada a competência da Justiça Federal. Sem condenação em honorários advocatícios, por tratar-se de recorrente vencedor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o transito em julgado, dê-se baixa à origem.